



訴願決定書

案 號： 1137091139

要 旨： 因申請提供政府資訊事件提起訴願

發文日期： 民國 113 年 10 月 30 日

發文字號： 新北府訴決字第 1131745958 號

相關法條： 訴願法 第 2、77 條

檔案法 第 18 條

全 文：

新北市政府訴願決定書

案號：1137091139 號

訴願人 王○峰

原處分機關 新北市政府警察局板橋分局

上列訴願人因申請提供政府資訊事件，認原處分機關對於人民依法申請之案件，應作為而不作為，提起訴願一案，本府依法決定如下：

主 文

訴願**不受理**。

理 由

- 一、按訴願法第 77 條第 8 款規定：「訴願事件有左列各款情形之一者，應為**不受理**之決定：八、對於**非行政處分或其他依法不屬訴願救濟範圍內**之事項提起訴願者。」，司法院釋字第 546 號解釋意旨略以：「…提起行政爭訟，須其爭訟有權利保護必要，即具有爭訟之利益為前提，…。」，及高雄高等行政法院民國（下同）109 年度訴字第 186 號判決意旨略謂：「…原告提起爭訟後在行政法院判決前，起訴之目的已達成者，其權利保護要件即不存在，即欠缺權利保護必要之訴之利益，…被告確實已准予原告…之申請，…原告所為請求應已獲滿足。從而，原告起訴請求被告提供上述資料複製本，即無訴訟實益，欠缺權利保護必要性，…。」。準此，提起訴願亦須其訴願有權利保護必要，即具有訴願之實益為前提，合先敘明。
- 二、緣訴願人前於 111 年 4 月 25 日填具檔案應用申請書，向原處分機關請求複製其於 105 年 10 月 5 日對訴外人王○翰提出刑事告訴卷宗及光碟資料（下稱系爭資料）。案經原處分機關審認請求複製之內容涉及相關犯罪資料，遂依檔案法第 18 條第 2 款規定，以 111 年 5 月 13 日新北警板刑字第 1113892329 號書函，否准訴願人之申請。訴願人不服，提起訴願，經本府為「原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。」之訴願決定（案號：1117051125 號，第 1 次訴願決定）。後原處分機關於徵詢訴外人王○翰及承辦檢察官，作成書面紀錄後，以系爭資料提供有侵害他人隱私為由，依個人資料保護法規定，仍以 112 年 4 月 17 日新北警板刑字第 1123841836 號函否准其申請。訴願人不服，提起訴願，復經本府為「原處分撤銷，由原處分機關於 2 個月內另為適法之處分。」之訴願決定（案號：1127070504 號，第 2 次訴願決定）。嗣原處分機關依前開本府第 2 次訴願決定意旨，以 112 年 8 月 25 日新北警板刑字第 1123866247 號函（下稱系爭號函）准予提供系爭資料予訴願人，惟訴願人於 113 年 8 月 8 日（機關收文日）繕具訴願書並檢附系爭號函影本，主張原處分機關於法定期間內應作為而不作為，依訴願法第 2 條第 1 項規定提起本件訴願。

三、經查本件訴願人係請求原處分機關作成准予提供系爭資料之處分，然原處分機關業依本府第 2 次訴願決定意旨，以 112 年 8 月 25 日新北警板刑字第 112 3866247 號函（下稱系爭號函）復訴願人略以：「主旨：有關臺端申請調閱於 105 年所提告之妨害名譽等案件，辦理情形如說明，請查照。說明：…二、…請臺端逕至本分局洽詢承辦人閱覽本案卷宗，…。」，故原處分機關已作成准予提供系爭資料之行政處分，且並未有遮蔽部分資訊後方予提供情事，應認系爭號函已完全滿足訴願人所請而未有任何否准訴願人申請之處，參酌上開司法院釋字第 546 號解釋及高雄高等行政法院 109 年度訴字第 186 號判決意旨，訴願人請求提供系爭資訊之訴求既已實現，即無循訴願程序獲得救濟之實益，訴願人提起本件訴願自屬無權利保護必要，應**不受理**（行政院 113 年 3 月 6 日院臺訴字第 1135004278 號訴願決定書意旨參照）。

四、綜上論結，本件訴願為程序不合，依訴願法第 77 條第 8 款規定，決定如主文。

訴願審議委員會主任委員 蔡庭榕（公出）

委員 劉宗德（代理）

委員 陳明燦

委員 陳立夫

委員 張文郁

委員 蔡進良

委員 黃源銘

委員 景玉鳳

委員 王藹芸

委員 李永裕

委員 羅承宗

委員 董鈺琪

委員 林泳玲

委員 唐美芝

如不服本決定，得於決定書送達之次日起 2 個月內向臺北高等行政法院（地址：臺北市士林區福國路 101 號）提起行政訴訟。

中華民國 113 年 10 月 30 日